

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2001/2531

นาย บุญ สิริ สุวรรณเพ็ชรหรือสุวรรณเพ็
ชร

มหาวิทยาลัย ธุรกิจ บัณฑิต ย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 89

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
45

การที่ศาลแรงงานกลางสั่งรับเอกสารตามบัญชีเพิ่มเติมของจำเลยเป็นพยาน
หลังจากโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนสืบพยานเสร็จแล้วเป็นการใช้อำนาจตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา45 วรรคแรก
เอกสาร ดังกล่าว ถือ ว่า เป็น พยานศาล จึง ย่อม รับฟังได้ เมื่อศาลแรงงานกลาง
ยอมให้นำสืบเอกสารดังกล่าวและจำเลยแถลงหมดพยานแล้ว โจทก์มิได้แถลงขอสืบ
พยานเพื่อหักล้างเอกสารนั้นทั้งศาลแรงงานกลางคงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร
จะเรียกพยานมาสืบอีกตามความในตอนท้ายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 89 วรรคสาม จึงมิได้ใช้อำนาจดังกล่าว เช่นนี้การดำเนินกระบวนการ
พิจารณาของศาลแรงงานกลางชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างของจำเลย ระหว่างทำงานจำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ไม่ครบและไม่จ่ายค่าเช่าบ้านให้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินทั้งสองจำนวนให้โจทก์ จำเลยให้การปฏิเสธขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่าเมื่อโจทก์ผู้มีหน้าที่นำสืบก่อนนำสืบพยานเสร็จแล้ว การที่ศาลแรงงานกลางสั่งรับเอกสารตามบัญชีเพิ่มเติมลงวันที่ 1 มีนาคม 2531 ของจำเลยเป็นพยานศาลตามคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 9 มีนาคม 2531 เป็นการไม่ชอบ เพราะฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งทำให้โจทก์เสียเปรียบ ไม่มีโอกาสซักค้านหรืออธิบายถึงความเป็นมาของเอกสารดังกล่าว ศาลไม่ควรรับฟังเอกสารดังกล่าวพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 45 วรรคแรก บัญญัติว่า "เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีให้ศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร"เมื่อศาลแรงงานกลางใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้ไว้ดังที่กล่าวข้างต้นสัญญาเข้าเป็นผู้สอนอันเป็นเอกสารที่ศาลแรงงานกลางถือว่าเป็นพยานศาลจึงย่อมรับฟังได้ หาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งตามที่โจทก์อุทธรณ์ไม่

โจทก์อุทธรณ์อีกข้อหนึ่งว่า เมื่อศาลแรงงานกลางยอมให้นำสืบสัญญาเข้าเป็นผู้สอนแล้ว ศาลแรงงานกลางหาได้ให้โอกาสแก่โจทก์ที่จะนำสืบหักล้างพยานเอกสารดังกล่าวนั้นประการใดไม่ ศาลแรงงานกลางมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 วรรคสามซึ่งโจทก์คงหมายความว่า ศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่ชอบ จะรับฟังสัญญาเข้าเป็นผู้สอนมิได้ ข้อนี้เห็นว่าในคดีแพ่งทั้งปวงคู่ความย่อมมีหน้าที่ปกป้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของ

ตนเอง ศาลพึงดำรงตนในท่ามกลาง หากควรที่จะพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของฝ่ายใด
ไม่ ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาในวันที่ 9 มีนาคม 2531ว่า เมื่อจำเลยแถลง
ว่าหมดพยานแล้ว โจทก์ผู้มีหน้าที่นำสืบก่อนหาได้แถลงขอสืบพยานที่เกี่ยวข้องมา
นำสืบหักล้างสัญญาเข้าเป็นผู้สอนประการใดไม่ก็เมื่อโจทก์มิได้แถลงขอสืบพยานเอง
ไฉนกลับจะถือว่าศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ชอบแล้วส่วนข้อความ
ในตอนท้ายของมาตรา 89 วรรคสาม ที่ว่า "...หรือเมื่อศาลเห็นสมควรจะเรียกมาสืบ
เองก็ได้" นั้น เฉพาะคดีนี้ ศาลแรงงานกลางคงได้พิจารณาแล้วแต่เห็นว่าไม่เห็น
สมควรที่จะเรียกพยานมาสืบอีกจึงมิได้ใช้อำนาจดังกล่าว ดังนั้นจะถือว่าศาลแรงงาน
กลางปฏิบัติไม่ชอบตามที่โจทก์อุทธรณ์หาได้ไม่"

พิพากษายืน

(junth จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ